

RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

19ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno dia 31/07/2024

Exame Prévio Municipal

Processo TCESP Nº 13041.989.24

Representante: Cassia de Carvalho Fernandes

Representada: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.

Objeto: Representação contra possíveis irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico nº 46/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Louveira objetivando a "contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação, exclusivamente na prestação de serviços, para a Prefeitura, mediante fornecimento de serviços de segurança da informação"

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO.

Contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação. Informações insuficientes acerca do serviço de migração de caixas de e-mail. Ausência de informações sobre o treinamento a ser fornecido aos servidores municipais. Excessiva exigência de certificações.

RELATÓRIO.

Relato, em sede de exame prévio de edital Representação formulada por CASSIA DE CARVALHO FERNANDES contra o Edital de Pregão Eletrônico nº 46/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Louveira objetivando a "contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação, exclusivamente na prestação de serviços, para a Prefeitura, mediante fornecimento de serviços de segurança da informação"

A petição foi protocolada no dia 07/06/2024 enquanto que a data de abertura das propostas estava marcada para o dia 12/06/2024.

A Representante questiona as seguintes condições:

- O edital menciona a necessidade de migração de caixas de e-mail existentes (subparágrafos 4.1.2 e 4.1.3), contudo, não fornece detalhes suficientes sobre o volume de dados e número de contas de e-mail referentes ambiente atual.
- A ausência de informações detalhadas sobre o ambiente atual de TI (Tecnologia da Informação) da Prefeitura, os volumes de dados a serem migrados e outros detalhes operacionais relevantes
- cláusula 4.1.5, que versa sobre treinamento, também é vaga, já que não especifica claramente as expectativas e requisitos,
- cláusula 4.1.4.16, que trata da criação de pelo menos 800 contas de e-mail, não define a quantidade máxima de caixas de correio que poderão ser solicitadas, tornando inviável o dimensionamento do ambiente em nuvem que deverá ser construído
- a obrigatoriedade de certificações como CEH (Certified Ethical Hacker), OSCP (Offensive Security Certified Professional), ITIL (Information Technology Infrastructure Library), LPI-1 (Linux Professional Institute), ECIH (Certified Incident Handler), CHFI (Computer Hacking Forensic Investigator), CTIA (Certified Threat Intelligence Analyst), entre outras, dentro de uma única contratação, pode ser vista como uma barreira à entrada de novas empresas no mercado.

O certame encontra-se suspenso conforme despacho publicado no DOE de 12/06/2024, referendado pelo Tribunal Pleno na sessão da mesma data.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA apresentou suas justificativas.

Assessoria Técnica, Chefia da ATJ, MPC e SDG manifestaram-se pela procedência parcial da Representação.

É o relatório.

VOTO.

Acompanho a instrução unânime pela procedência parcial da Representação.

A matéria envolve aspectos eminentemente técnicos afetos à área da Tecnologia da Informação, e conforme demonstrado o edital deve ser retificado para: aperfeiçoar as informações acerca do serviço de migração de caixas de e-mail; incluir informações suficientes sobre o treinamento a ser fornecido aos servidores municipais; reavaliar as exigências de certificações e apresentar justificativas técnicas comprovando a indispensabilidade de cada certificação exigida.

Improcede a queixa contra a indefinição do limite máximo das contas de e-mail a serem criadas, eis que a *“justificativa apresentada pela representada, de que o armazenamento em nuvem com capacidade de até 5TB impõe um limite físico, restringindo o aumento das contas de e-mail muito além da estimativa de 800 contas, é pertinente”*.

Por fim, deve a administração atentar-se para as recomendações feitas pela assessoria técnica em seu parecer.

Pelo exposto, encurto as razões e **VOTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO** determinando que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA** retifique o edital, republicando-o para atender ao disposto na legislação vigente.

É o meu VOTO.



GABINETE DO CONSELHEIRO
ANTONIO ROQUE CITADINI
(11) 3292-3347 - gcarc@tce.sp.gov.br



Após as providências de praxe encaminhe-se o
processo ao Arquivo.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO

GNA